

주요국 금융규제 관련 동향

2026. 6.

목 차

I. 美 금융규제 동향	1
II. 英 금융규제 동향	5
III. EU 금융규제 동향	10
IV. 日 금융규제 동향	13



국제업무국 · 해외사무소

I. 美 금융규제 동향

I 미국 바젤Ⅲ 도입 경과

- '26.3월 연준(FRB*)은 바젤Ⅲ 및 G-SIB 추가자본 규제안의 미국내 도입을 위한 은행 자본규제 개정안을 발표

* Federal Reserve Board

- (바젤Ⅲ) 신용·시장·운영리스크 전반에 대한 요구자본량 마련

구 분		변경 내용
신용	주담대	· 위험가중치를 LTV와 상환재원에 따라 차등화
	개인 대출	· 신용카드 대금 등을 연체없이 상환한 차주에 위험가중치 45%를 적용하고, 리볼빙 차주는 75% 적용 등
	기업 대출	· 투자등급 기업대출 위험가중치를 65%로 하향 조정
운영		· 기업의 수익과 비용을 고려한 비즈니스 지표(Business Indicator)를 바탕으로 산출하는 표준화된 운영리스크 자본요건 도입
시장		· VaR 대신 극단적 손실 가능성을 더 잘 포착하는 기대 손실(Expected Shortfall) 기반으로 측정 방식 변경
CVA (Credit Valuation Adjustment)		· 파생상품 거래상대방 신용도 변화에 따른 손실 리스크 반영을 위한 새로운 표준화된 측정방식 도입 등

- (G-SIB 추가자본) 경제성장과 인플레이션을 반영하여 추가 자본 부과 계수를 자동조정하는 시스템 도입

- 연말 지표 대신 연간 평균값을 사용해 은행들의 연말 일시적 지표 조정 유인을 완화

- 자본 가산율을 기존 50bp 단위에서 10bp 단위로 세분화 하여 급격한 자본요건 변화(cliff effects)를 방지

- (표준방법론 개정) 중소형 은행에 적용하는 기업대출 위험 가중치 하향 조정 등을 통해 은행의 대출 여력 확대

- 모기지 사후관리 관련 자산*에 대한 자본차감 규정 삭제 (250% 위험가중치는 유지)

* 은행이 유동화 이후 대출채권 사후관리 서비스를 제공하는 계약으로 발생하는 회계상 자산

- 중소형 은행 미실현손익의 보통주자본(CET1) 반영안의 단계적(5년간) 도입

Ⅱ 금융감독기구 개편

1 금융감독기구 권한 조정

- (금융소비자보호국(CFPB*) 축소) '25.2월 업무 중단 이후 업무 상당부분 미재개

* Consumer Financial Protection Bureau : 美 연방정부 산하 독립기관으로 금융소비자보호 및 금융회사 영업행위 감독 등 업무

- 한편, 정부 효율화의 일환으로 CFPB 인력 90%를 감축

- (감독기관 권한 조정) 백악관 예산경영실(OMB*) 산하 정보·규제 업무실(OIRA*)은 증권거래위원회(SEC*), 상품선물거래위원회(CFTC*) 등 감독기관의 규제업무 재량을 제한하고 백악관 관여를 강화**

* Office of Management and Budget, Office of Information and Regulatory Affairs, Securities and Exchange Commission, Commodity Futures Trading Commission 순

** '25.2월 행정명령 「Ensuring Accountability for All Agencies」

2 금융감독기구 인사·조직 재편

- (주요 감독기구 수장 임명) 연준 의장(케빈 워시), 감독담당 부의장(미셸 보우먼) 및 통화감독청(OCC*) 청장(조나단 굴드), 연방예보공사(FDIC*) 의장(트래비스 힐) 등 시장에 우호적인 것으로 평가되는 수장 임명

* Office of the Comptroller of the Currency, Federal Deposit Insurance Corporation 순

- (FDIC 구조조정) FDIC(직원수 약 6,900명)는 직원(500명) 유예사직*, 수습직원(170명) 해고, 채용제안(200명) 철회 등 대규모 인력 감축안 발표('25.2월)

* 퇴직의사를 밝히는 경우 특정기간 동안 급여지급을 보장하는 프로그램

- (연준 인력 조정) 연준의 은행감독 인력(현재 약 500명)을 '26년말까지 약 350명 수준으로 30% 감축 추진('25.11월 발표)

III 은행 규제 관련 동향

- 연준은 미셸 보우먼 감독담당 부의장 취임('25.6월) 이후 실리콘밸리 은행 파산 경험을 토대로 감독·규제 방향 변화 추진
 - 본질적 금융리스크에 감독 자원을 집중하고 불필요한 규제 부담을 경감
 - 금융 시스템 안정성 유지뿐만 아니라 경제 성장을 효과적으로 지원하는 은행의 역할 강화

1 중요성·리스크 비례 감독

- 연준은 보우먼 부의장 취임('25.6월)시 본질적 리스크 중심 감독과 은행의 규모·복잡성에 비례한 규제 차등 적용 방침을 발표*

* Bowman, M. W. ('25.6.6.), Taking a fresh look at supervision and regulation [Speech], Board of Governors of the Federal Reserve System

- 대형 은행의 건전한 재무 상태와 낮은 감독 등급 간의 불일치 해소를 위해 감독등급 체계 개편
- 美 대형은행에 대한 eSLR* 레버리지 비율 규제를 개선

* enhanced Supplementary Leverage Ratio : 美 대형 시스템적 중요 은행에 기본 SLR보다 더 강화된 레버리지 규제를 부과

- 연준은 변화추진 평가(보우먼 부의장 취임 후 7개월간) 및 향후 감독 운영 원칙 발표 시 감독 초점을 본질적 리스크로 성공적으로 전환했다고 평가*('26.1월)

* Bowman, M. W. ('26.1.7.), Modernizing supervision and regulation: 2025 and the path ahead [Speech], Board of Governors of the Federal Reserve System

- 평판리스크와 기후 관련 지침 폐지 등을 실시하였고,
- 향후에도 규제 강화 기준 자산 규모의 상향 조정, 중소형 은행 보고의무 간소화 등 규제 효율성 제고를 지속 추진할 계획

2

감독활동 투명성·예측가능성 제고

- 연준은 실질적 리스크 중심의 맞춤형 감독과 스트레스 테스트 투명성 강화를 통해 대형은행 자본 규제 효율성 및 예측가능성을 제고하는 규정 개정 추진*('25.10월)

* Board of Governors of the Federal Reserve System ('25.10.24) : Federal Reserve Board requests comment on proposals to enhance the transparency and public accountability of its annual stress test

- OCC와 FDIC 또한 각 기관의 불건전 관행에 대한 정의 및 감독조치 요구사항의 발령 기준과 방식을 통일하여 감독기준의 명확성 및 예측가능성 제고*('25.10월)

* Office of the Comptroller of the Currency and Federal Deposit Insurance Corporation('25.10.7.) : Agencies issue proposal to focus supervision on material financial risks (FIL-45-2025)

IV

증권 규제 관련 동향

- SEC 등 증권감독당국은 美 자본시장 변화에 대응하여 다방면에서 규제 개선을 추진

- (SEC·CFTC) 사모펀드 투자자문업자의 Form PF 보고 대상 운용자산 기준 상향 등 사모펀드 보고의무 개선('26.4월)
- (SEC) 상장사 분기 보고의무 폐지 및 반기 보고서 제출 선택 허용 방안(증권거래법 등 개정안) 발표('26.4월)
- (금융산업규제기구(FINRA*)) 기업 자금조달 관련 규제 합리화 및 금융회사 영업환경 개선 등 규제체계 현대화 계획 발표('25.3월)

* Financial Industry Regulatory Authority : 美 비영리 자율규제기관으로 회원사(금융투자회사 등) 규제 및 투자자 보호 등 실시

- 데이트레이딩 증거금 폐지 등 규제 현대화*와 증권회사의 규제준수 역량 강화 및 사이버보안 대응 강화

* 데이트레이딩 증거금(일괄적으로 최소 \$25,000 부과)을 폐지하고 실시간 실제 익스포저에 기반한 증거금 산출 전환, 영업외 활동 규제 간소화, IPO 수수료 대신 제공받는 주식에 대한 평가방법 개선 등

II. 英 금융규제 동향

I 바젤 3.1 관련 동향

1 바젤 3.1 마련 현황

- 건전성감독청(PRA*)은 중소기업 위험가중치 인하 등 자국 실정을 고려하여 바젤Ⅲ를 수정한 바젤 3.1을 마련

* Prudential Regulatory Authority : 영란은행 산하 감독기구로 개별 은행 건전성 등 미시건전성 감독

- (신용리스크) 무신용등급 중소기업 및 인프라 투자 등의 위험가중치를 인하(바젤 규제의 중소기업 지원 요소 폐지에 대응)
- (운영리스크) 표준모형 적용을 의무화하고, 리스크 산정시 과거 내부손실 데이터를 제외
- (산출하한) 내부모형 사용시 표준모형의 72.5%를 요구 자본량 하한선으로 적용('27년 55%부터 '30년까지 단계화)
- (소형은행 규제) 소규모 국내 은행에 강하고 간소한 자본 규제('Strong and Simple' 프레임워크*) 적용

* 신용리스크 산출시 실사 의무 면제, 기존 다중 완충자본 체계(자본보존, 경기대응, PRA 보완자본 등)를 단일 완충자본으로 통합, 자본 관련 업무보고서 51개 면제 등

2 바젤 3.1 시행 현황 및 계획

- BCBS의 바젤Ⅲ 최종안 확정('17.12월) 이후 英 국내 이행방안('23.12월) 및 바젤 3.1 최종안 마련('26.1.20.)
- 바젤 3.1 당초안('25년 시행 목표) 마련 후 바젤 3.1 최종안('26년초 시행 목표)를 마련하였으며, 현재는 '27.1월 시행 목표
- 현 목표인 '27.1월 시행은 '30년까지 단계적 시행 계획이며 추가 보완 가이드라인(PRA SS45/26)은 '26.5월 공표 예정

II 은행 자본 규제 관련 동향

- 금융정책위원회(FPC*)는 시스템리스크 관련 자본기준 하향 조정, 완충자본 사용 가능성 개선, 레버리지 비율 체계 개선 예정**

* Financial Policy Committee : 영란은행 내 금융정책위원회로 금융시스템 안정성 등 거시건전성 감독

** 「영국 은행 시스템 자본 요구사항 평가 보고서 Financial Stability in Focus: The FPC's assessment of bank capital requirements('25.12월)」

- (기본자본) 시스템리스크 관련 Tier 1 자본기준을 1%p 하향 조정(14% → 13%)

- 英 은행들의 실물경제(가계 및 기업) 지원을 위한 대출에 자본을 더 활용할 수 있는 규제환경 조성
- 英 은행들의 평균 위험가중치 하락, 바젤 3.1 도입에 따른 리스크 관리 개선, 일부 은행의 시스템적 중요도 감소 등을 고려하여 자본기준 조정

- (완충자본) 감독자 판단에 기반한 '감독 개입 단계(ladder of intervention)'를 도입하고 복잡한 완충자본 체계를 단순화

- 英 은행들이 위기 시에도 '낙인 효과' 우려 등 여러 이유로 완충자본을 손실흡수에 사용하기를 꺼리는 경향을 해결

* 투자자와 신용평가사의 기대, 사업모델과 전략계획, 해외 규제당국이 설정한 규제 요건, 자본 변동성을 관리할 필요 등

- 위기 시 은행의 급격한 대출 축소를 예방하고 완충자본 실효성 제고로 평시 자본 유지 부담 완화

- (레버리지 비율) 현행 레버리지 비율 규제상 규제 버퍼(regulatory buffer)* 적용 방식을 재검토

* 레버리지 비율 규제상 최소 요건 외 추가 요건

- 레버리지 비율이 英 은행들의 리스크 기반 자본적립의무 외 별도 제약 요인으로 작용하는 현상*을 개선하고 당초 의도대로 보완적 지표(위험가중치 측정 오류 보완)로 기능토록 유도

* 英 은행 자산의 저위험 중심 재편으로 리스크 기반 자본요구량이 낮아지면서 레버리지 비율(리스크 비민감성) 요건이 오히려 더 엄격한 제약으로 작용

III 은행 링펜싱 규제 관련 동향

- PRA와 재무부는 英 대형은행의 도·소매 부문 간 분리를 의무화한 링펜싱 규제 개선 추진 방향 마련('26.5.18. 발표)

※ 英 은행 링펜싱 규제(ring-fencing)

◆ (배경) '08년 글로벌 금융위기 이후 英 금융안정 강화 등을 위한 'Independent Commission on Banking'의 권고안('11.9월)에 따라 '13년 은행개혁법을 제정하고 이행 준비기간('15~18년)을 거쳐 '19.1월 시행

◆ (내용) 예금 £ 350억(약 70조원, 개인·중소기업, 3년 분기 평균) 이상 수취 은행*에 대해 소매금융과 투자은행 업무의 분리(별도 법인화)를 의무화

* Barclays, HSBC, Lloyds, NatWest, Santander 등 英 5대 은행에 적용

- 링펜싱 은행(소매은행)은 금지업무(자기자본투자, Commodity 거래, 금융회사 대출 등) 취급 금지(→그룹내 非링펜싱 부문(투자은행 등)으로 이관)

※ 링펜싱 규제는 바젤Ⅲ 등 글로벌 금융 규제에 불포함되어 있으며, 美·EU 등 여타 주요국과 우리나라 등 英 외 링펜싱 규제 도입국은 없음

- 금융서비스시장법(FSMA) 개정을 통해 PRA가 링펜싱 규제를 유연하게 수정·적용할 수 있도록 권한 위임하고 취급 대상 및 상품 등 확대 추진

- (신성장 대출 한도 확대) 은행에 신용위험 위험가중자산의 10%까지 성장기업 대출 및 인프라 등 취급 허용

- £ 800억(약 162조원)의 투자 가용 자금 확보 및 기업의 조달 비용 감축 등을 통한 경제 성장 지원 기대

- (취급 상품 확대) FX 파생상품 및 인플레이션 스왑 등 다양한 위험관리 수단을 고객에게 제공 허용

- (자원 공유) IT, 백오피스 등 공통 운영 자원을 링펜싱 경계를 넘어 유연하게 공유토록 허용*

* 다만, 금전적 자원(funding)의 공유는 재무 독립성 원칙에 따라 금지

- (투자 범위 확대) 중소기업에 투자하는 구조화 금융 등 대출 대상 확대, 기업은행(BBB) 및 국부펀드 등의 투자 참여 허용

IV 협동조합 규제 관련 동향

□ 정부의 지역 경제 활성화 목표*에 부합하여 영업행위감독청(FCA**) 및 PRA 공동으로 협동조합 부문 성장 지원 및 규제 간소화 정책** 추진

* 현 노동당 정부의 '24년 총선 시 협동조합 부문 두 배 확대 공약

** Financial Conduct Authority : 영란은행과 독립된 행위감독 기구로 금융 회사의 영업행위, 소비자보호, 시장질서 등 감독

*** 「협동조합 부문 성장 지원방안」('25.12.5.)

○ 협동조합 경영진 적격성 심사제도 간소화, 뮤추얼 보험사 처리 규제 개선(Solvency U.K.)*, 협동조합 성장을 위한 맞춤형 지원 제공

* 리스크 마진에 적용하는 자본비용률 조정, 자산 부채 매칭 조정 대상자산 확대

○ FCA 내 협동조합 개발부를 신설하고 협동조합 등록 처리 기한 단축(15일 → 10일, '26.4.1. 시행), 협동조합 신규 설립시 사전 등록 지원, 사업 혁신 모델 제시 등

○ 행정 비용 감축을 위해 등록 신청서에 요구되던 법적 선언문 제출 의무를 폐지하고 이사회 확인으로 대체

○ 외부 감사 요건 완화 등 주식회사법(Company Act)상 규제 완화 사항이 협동조합법에 적시에 동등 반영되도록 추진

* FCA 「Mutuals Registering Authority Report」('25.12)

V 공매도 규제 관련 동향*

* '26.4.16. 「체계적인 공매도 규제 환경 구축을 위한 규정」 개정 추진 관련 최종 정책성명서(PS26/5)

□ FCA는 공매도를 위축시키는 규제부담 제거로 시장 안정성과 투명성 강화를 추구하고 효율적인 금융시장 형성을 지원

○ (공매도 투자자 신원 익명화) 현행 규정상 英 상장기업에 대해 상당한 공매도 포지션(회사 발행주식의 0.5% 초과)을 취하는 투자자는 신원이 공개되지만, 향후 신원을 익명화

- 개별 공매도 포지션 보유자의 신원 공개를 생략하고, 전체 시장의 공매도 활동량*을 투명하게 공개

* 회사 발행 주식의 0.2%를 초과하는 개별 순공매도 포지션(net short positions)을 순공매도 총합(aggregated net short positions)으로 공시

- (보고기한 연장) 공매도 포지션 보고기한을 현행 의무 발생일 다음 영업일(T+1)의 15:30에서 23:59분으로 연장
- (보고대상 축소·투명화) 보고의무 상장주식 범위를 축소* 하고 보고대상 주식 목록을 공개

* 해당 주식의 英 시장내 비중·중요도 및 해당 주식에 대한 제3국 공매도 규제 적용 여부 등을 고려해 중복규제 방지하고, 시장참여자 보고부담 경감

VI 외부감사 및 기업공시 제도 관련 동향

1 외부감사 및 기업지배구조 개혁법안 관련 동향

□ 英 산업통상부는 정부의 경제성장 지원 방향 등을 고려하여 '18년부터 검토하던 외부감사 강화 법안 추진 중단('26.1.20.)

- 당초 법안은 대형 비상장사 외부감사 강화 등 다수의 외부감사 강화 방안을 포함했으나,
 - 기업의 회계감사 부담 가중이 정부의 경제성장 및 규제 완화 기조와 상충되는 점과 최근 英 기업 감사품질의 전반적 개선* 등을 근거로 동 법안 추진 중단

* 英 정부는 '18년 소매·건설업계 회계부정사태 이후 회계규제 강화 및 감독 개선 등으로 감사 품질이 전반적으로 향상되었다고 판단

2 기업공시제도 비례성 강화

□ FRC는 기업 규모·복잡성에 상응하여 감사 기준이 적용되는 기업공시제도 개선방안* 발표('26.3.24.)

* Practice Note 28 'Guidance for audits of small and medium-sized entities

- 기업의 실질적 리스크와 규모에 상응하게 감사·보고 문서화 수준을 간소화*하고 유연하게 운영토록 허용

* 예 : 중소기업 감사 문서화는 모든 사항을 문서화하기보다 유의적인 내용과 감사인의 전문가적 판단에 근거하여 핵심사항을 기록할 것을 권고

III. EU 금융규제 동향

I 건전성 규제, 감독 및 보고 체계 관련 동향

※ ECB의 규제 간소화 고위급 TF에서 마련한 권고안으로, EU 집행위의 검토 후 최종안을 확정할 예정이며 일부 사항은 입법 필요

1 자본 구조 및 질적 개선

□ (자본규제 개선) EU 은행 규제의 복잡한 자본 구조*를 바젤Ⅲ 기준에 따라 간소화

* 예 : EU는 바젤Ⅲ 기준상 완충자본 외에도 시스템리스크 완충자본, 특정 부문(주담대, 상업용 부동산 등) 시스템리스크 완충자본 등도 추가로 부과

- 하이브리드 자본 의존도 완화 및 보통주 자본 중심(계속기업 손실흐수 능력 향상)의 자본규제 강화 등 자본의 질 강화

2 비례성 원칙 강화

□ (중소형 은행 규제 경감) 비례성 원칙에 따라中小型 은행 (SNCI*)에 대한 규제 간소화

* Small and Non-Complex Institutions, 자산 기준(현 50억 유로) 상향 검토중

□ (리스크 중심 감독) 일률적 감독 대신 리스크 중심 감독을 강화하여 감독 자원의 효율적 배분 도모

- EU 스트레스 테스트*의 간소화(예 : 평가체계(평가주체간 역할 분장, 평가주기 등) 재검토, 평가방법론 단순화 등)

* EBA가 일반적으로 2년 주기로 주요 EU 은행들을 대상으로 실시

3 은행 보고절차

□ (감독 데이터 고도화) 여러 기관에 분산된 감독 데이터의 기관 간 공유 및 통합 보고 시스템 구축을 통해 중복 보고를 방지

- 감독 데이터로부터 은행 공시자료를 자동 생성하는 등 디지털 혁신을 통해 Pillar 3 공시 데이터 허브 구축

- (보고 의무) 감독당국 보고 목록 공개, 보고 항목 일몰제* 등 통한 은행 보고 의무 조정

* 보고 항목에 대해 3~5년 주기로 유지 필요성을 검토

※ ECB 「건전성 규제, 감독 및 보고 간소화(25.12월)」 개요

- ◆ (4대 원칙) 복원력 유지, 효과성 유지, 유럽 내 조화, 국제 협력 등 4대 원칙에 따라 권고안 제시
 - (복원력 유지) 은행의 현재 복원력 수준을 유지하는 범위 내에서 규제 개선 추진
 - (효과성 유지) 규제 당국의 효과적인 건전성 목표 달성과 관련 위험을 파악할 수 있는 범위 내에서 규제 개선 추진
 - (유럽 내 조화) 회원국 별 규제의 복잡성과 일관성 결여로 발생한 규제차익 해소 및 실질적인 유럽 단일 시장 조성
 - (국제 협력) 규제 개선으로 바젤Ⅲ를 완전·적시·충실 이행하고 다자간 협력

II 감독 업무 효율성 관련 동향*

* ECB의 「감독 업무 효율화 및 복원력 확보(25.12월)」 상 추진과제 재구성

1 중요성·리스크에 비례한 감독·검사

- (주요 위험 식별 및 감독자원 집중) 은행 위험에 대한 집중 평가를 통해 핵심 위험과 특정 위험을 구분하고,
 - SREP* 주기의 차별화(핵심 위험 : 매년, 특정 위험 : 2~3년) 등 감독자원 활용 효율성 제고 및 저위험 은행의 수검 주기 조정
 - * Supervisory Review and Evaluation Process : 감독 당국이 매년 은행의 사업모델, 내부통제, 자본 및 유동성 리스크를 평가한 후 관련 조치 실행
 - 또한, 감독·검사부서 간 소통으로 업무중복 방지, 은행 자율조치 확대 및 AI 활용 등 감독·검사업무 효율성 개선
- (비례성 원칙에 따른 스트레스 테스트) 당국 보유 데이터를 활용한 핵심 리스크 위주의 Top-down 방식 스트레스 테스트 수행, 非대형은행 스트레스 테스트 간소화 등
- (현장검사 개선) ECB 내 은행 정보 공유를 통한 주요 위험 중심 테마 검사 활성화(선택적 활용)와 ECB의 검사 현황 공개를 통해 투명성과 책임성 강화

2 감독 의사결정 관련

- ☐ (의사결정 권한) 의사결정 권한의 상당 부분을 실무 부서에 위임하여 업무처리 속도를 향상시키고, 최고 의사결정 기구는 민감하고 복잡한 사안에 집중
 - ☐ (내부모형 승인) 은행의 내부모형 변경 적용 지연 방지를 위해 중요 변경사항의 先시행·後승인* 및 중요성 판단 기준 조정 등
- * ECB 승인 전까지 위험가중치의 일정 하한선을 유지하는 안전장치 마련
- ☐ (자본 관련 승인) 자본 관련 승인 신청서의 자동화·전산 표준화 및 일상 거래의 신속 승인

3 지속적 감독 혁신을 위한 피드백 체계 마련

- ☐ (감독문화 혁신) ECB 내 감독업무 담당 부문의 조직문화 혁신*을 통해 일관성 있는 SREP 개선과 차세대 감독 추진 동력 확보
- * 감독 업무의 효과성, 효율성 및 리스크 중심 강화
- ☐ (보고항목 검토) 보고 간소화를 위한 업계 의견수렴을 통해 보고항목별 유지 필요성의 주기적 검토
 - ☐ (감독 효과성 평가) 감독 활동의 효과성을 검토하여 감독 목표, 전략, 방식 및 성과 간의 지속적인 피드백 수행

※ ECB 「감독 업무 효율화 및 복원력 확보(25.12월)」 개요

- ◆ (3대 목표) 유럽 은행 감독의 효율성, 효과성 및 위험 대응력(리스크 중심 감독) 강화를 통한 금융 시스템 안정성 확보
 - (효율성) 분산된 감독기능 통합, 신속한 감독의사 결정(권한 위임·패스트트랙) 및 셉테크 활용을 통한 업무 효율화
 - (효과성) 은행과의 명확한 의사소통, 중요 리스크 위주의 제재, 감독수단 변경 자제를 통한 감독 예측가능성 제고
 - (리스크 중심) 은행별 리스크 감독을 위한 실무자 권한 강화, 중대 제재 사후 관리 강화, 리스크를 고려한 추가 자본 요구

IV. 日 금융규제 동향

1 '자산운용입국' 추진 동향

- 일본 정부는 '자산운용입국*' 실현을 위해 자본시장 성장 및 자산운용 산업 발전 등을 위한 자본시장 규제 개선 추진 중

* 가계자금을 저축에서 투자로 전환시키고 이를 통한 기업가치 상승 및 자산운용 산업 발전이 다시 가계 소득을 증가시키는 선순환 구조 자산형성 계획(23.12월 발표)

2 최근 주요 규제 개선 내역

- (분기보고서) 중복공시* 등 기업의 공시 부담 경감을 위해 금융상품거래법상 분기보고서 공시의무 폐지(금융상품거래법 '23.11.20. 개정, '24.4.1. 시행)

* 상장기업의 경우 금융상품거래법상 유가증권보고서(한국의 사업보고서) 공시 외에 도쿄증권거래소 규칙에 따른 분기결산 요약자료 공시 의무 등도 존재

- 또한, 기업가치에 비재무정보가 미치는 영향이 증가되고 있음에 따라 공시 역량의 재분배가 필요한 점도 고려

- (자산운용사 진입규제) 자산운용업 활성화 등을 위해 자산운용업 등록을 위한 인력 요건을 개정

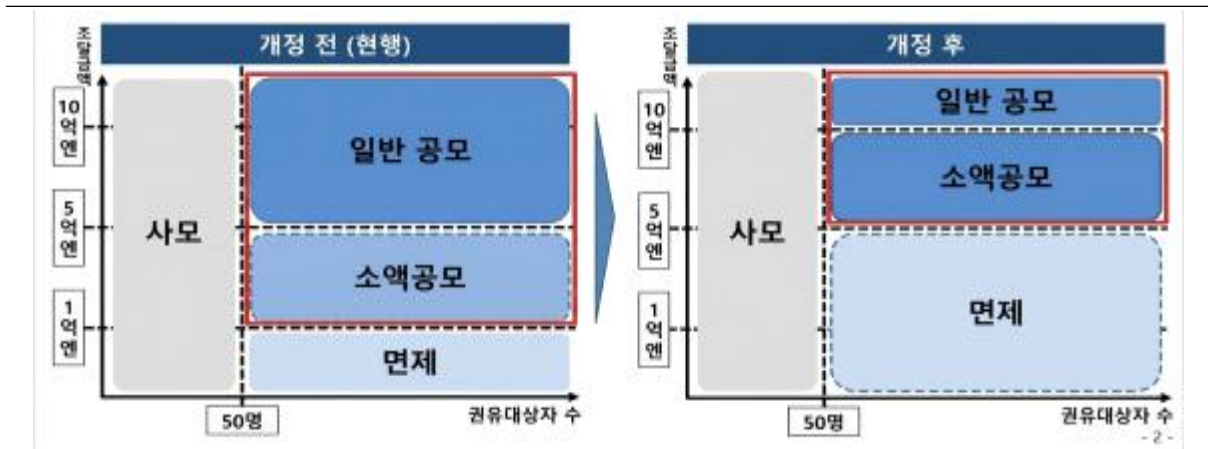
- 당초 자산운용업 등록을 위해서는 투자실행 및 지원 인력* 확보가 요구되었으나, 법 개정으로 해당 업무 위탁 후 감독 인력을 갖춘 경우도 허용(금융상품거래법 '24.5.15. 개정, '24.12.1. 시행)

* 운용전략 기획·설계, 투자실행, 지원 업무 등

- (공모 기준 완화 등) 기업의 원활한 자금 조달을 위해 공모 기준금액을 1억엔 → 5억엔으로 상향 조정하고,

- 소액공모 범위를 5억엔 미만 → 10억엔 미만으로 확대하는 방안 추진 중('26년 중 금융상품거래법 개정안 의회 제출 예정)

공모 및 소액공모 기준 완화 추진 내역



□ (공시 의무) 상장기업 공시 서류 통합* 및 중복공시 해소** 방안 논의 중

* 금융상품거래법에 따른 유가증권보고서와 회사법에 따른 사업보고서류(주주총회 전 제출 서류) 통합

** 법정공시·거래소 규칙에 따른 수시공시·임의공시 중 중복 공시의 통합·삭제 등

※ 日 은행 규제 개선 추진 사항

◆ 은행 및 자회사 등의 업무범위 확대('21.11.22. 시행)

- (은행) 은행 앱·IT 시스템 판매, 데이터 분석·마케팅·광고, 인력 파견, 컨설팅 등 업무 허용
- (자회사 및 형제회사) 기존에는 핀테크, 지역상사 업무만 가능하였으나 은행 앱·IT 시스템 판매, 데이터 분석·마케팅·광고, 인력 파견, ATM관리 등 허용

◆ 출자 상한(5%) 미적용 스타트업의 범위 확대(추진 중)

- 설립 10년 미만 → 설립 20년 미만 비상장 기업까지 확대

◆ 신용공여 규제 개선(추진 중)

- 지역경제 활성화 및 지역은행의 원활한 자금 확보를 위해 동일 그룹 내 은행에 대한 대출 한도